El deber empresarial de protección de la salud y la seguridad en el trabajo (I)

PID_00244430

M. Mar Sabadell i Bosch

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 4 horas



Universitat Oberta de Catalunya



Los textos e imágenes publicados en esta obra están sujetos –excepto que se indique lo contrario– a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 España de Creative Commons. Podéis copiarlos, distribuirlos y transmitirlos públicamente siempre que citéis el autor y la fuente (FUOC. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya), no hagáis de ellos un uso comercial y ni obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.es

Índice

Introducción..... 5

Objetivos..... 7

1. La protección normativa de la seguridad, la higiene y la salud en el trabajo..... 9
1.1. Fundamentos legales de la acción preventiva en el trabajo: la Ley de prevención de riesgos laborales 9
1.2. Reconocimiento del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral 11
1.2.1. El derecho de protección del trabajador 11
1.2.2. Las obligaciones preventivas del trabajador 12

2. La obligación de protección del empresario..... 14
2.1. Configuración del deber general de prevención del empresario 14
2.2. Los principios de la acción preventiva 15
2.3. Concreción del deber de seguridad: el plan de prevención y la planificación de la actividad preventiva 19

3. La obligación de evaluar los riesgos..... 22
3.1. Definición y procedimiento para la evaluación de riesgos 23
3.1.1. Alcance de la evaluación 23
3.1.2. Procedimiento de evaluación 24
3.1.3. Circunstancias concurrentes para la revisión de la evaluación de riesgos empresariales 27
3.2. Sujetos responsables de la evaluación 28
3.2.1. Empresario responsable 28
3.2.2. Habilidades y competencias del evaluador 28

4. La obligación de proporcionar equipos de trabajo y medidas de protección..... 30
4.1. Normativa básica aplicable 31
4.2. Seguridad de los equipos de trabajo que incorporen pantallas de visualización de datos (PVD) 33
4.3. Seguridad en los puestos de trabajo y señalización de la seguridad en el trabajo 33
4.4. Seguridad y salud relacionada con la manipulación de cargas en el trabajo 34

5. La obligación de informar a los trabajadores..... 36

5.1. El deber de información 36
5.2. Relación del deber de información con otros deberes 37

6. La obligación de dar formación a los trabajadores..... 39
6.1. La formación desde el punto de vista cualitativo 39
6.2. La formación desde el punto de vista cuantitativo 40

7. La obligación de vigilar periódicamente el estado de salud de los trabajadores..... 42
7.1. Régimen general de la vigilancia de la salud 43
7.2. El derecho del trabajador a la vigilancia de la salud 44

8. La obligación de documentación..... 46

9. La obligación de elaborar un plan de emergencia..... 48

10. La obligación de adoptar medidas en caso de riesgo grave e inminente..... 50
10.1. La obligación de medidas en caso de riesgo grave e inminente 50
10.2. El derecho del trabajador individual al abandono del puesto de trabajo 52
10.3. Valoración del riesgo como grave e inminente 52

11. La obligación empresarial de consulta y de permitir la participación de los trabajadores..... 53

Resumen..... 56

Introducción

Se ha demostrado que los trabajadores pueden estar expuestos en su puesto de trabajo, y a lo largo de toda la vida profesional, a la influencia de factores ambientales peligrosos. Los métodos y materiales de trabajo actúan sobre el ambiente que rodea al individuo, provocando modificaciones y creando situaciones que pueden influir negativamente sobre la salud del trabajador. Este tiene derecho a unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas, y esta exigencia es un deber para los poderes públicos y una obligación contractual para el empresario, hecho que implica la necesidad de que las empresas tengan en cuenta las características de cada puesto de trabajo para asignarlo individualmente.

A la empresa le corresponde garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo y llevar a cabo la prevención de riesgos mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de todas aquellas medidas que sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Este deber se traduce en un conjunto de obligaciones que enumera la LPRL y en el desarrollo de una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva, con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos en el trabajo que no se hayan podido evitar, así como de los niveles de protección existentes. En todo caso, el empresario tendrá que adoptar las medidas de prevención a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que inciden en la realización del trabajo.

La LPRL no establece las condiciones de seguridad y salud mínimas, sino que determina el marco jurídico para el desarrollo de la normativa técnica de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En estos términos, la norma contiene unos principios preventivos generales que tienen que guiar toda la acción preventiva. La normativa gira en torno al derecho del trabajador de quedar protegido en su salud laboral y, por eso, impone al empresario fuertes obligaciones en la materia, con el objetivo de promover la mejora de las condiciones de trabajo y mejorar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. A lo largo del módulo analizaremos en qué se concretan estas obligaciones preventivas.

La evaluación de riesgos laborales es la obligación clave para la prevención, y de ella se derivan el resto de obligaciones empresariales. La evaluación debe tener en cuenta los factores objetivos y subjetivos que concurren en el trabajo y se tiene que mantener actualizada teniendo en cuenta los cambios en las condiciones de trabajo y, en todo caso, con ocasión de los daños producidos en la salud de los trabajadores. De acuerdo con los resultados de la evaluación y las situaciones de riesgo puestas de manifiesto, el empresario planificará la

actividad preventiva correspondiente, priorizando las actuaciones y medidas en función de su magnitud y del número de trabajadores expuestos. La planificación incluirá los medios materiales y humanos necesarios y la asignación de recursos económicos.

A partir de la información resultante, el empresario quedará obligado a facilitar a los trabajadores equipos de trabajo seguros y medios de protección eficaces, y proporcionar información adecuada y formación suficiente sobre los riesgos que pueden afectar al trabajo y los medios para evitarlos. Asimismo, queda obligado a prever las situaciones y medidas de emergencia y a paralizar la actividad en caso de riesgo grave e inminente.

Por otro lado, el empresario tiene que garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo, puede exigir reconocimientos obligatorios para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para otras personas. Por último, y de manera instrumental, se establece sobre el empresario la obligación de dejar constancia documental del cumplimiento de las obligaciones anteriores.

Las previsiones de la LPRL tienen una clara orientación preventiva y giran en torno al derecho del trabajador a quedar protegido. Este planteamiento se ve reforzado con el reconocimiento del derecho de los trabajadores a la consulta y se acompaña de la voluntad participativa de los trabajadores en la actividad preventiva de la empresa en pro de una mayor efectividad.

Objetivos

Después del estudio de este módulo, el estudiante debe ser capaz de:

1. Comprender los fundamentos legales de la acción preventiva en el trabajo, de acuerdo con la Ley de prevención de riesgos laborales.

2. Entender el alcance del derecho del trabajador a una protección eficaz de su seguridad y salud en el trabajo.

3. Asimilar cómo se configura el deber general de prevención del empresario.

4. Conocer los principios que deben orientar la acción preventiva en la empresa.

5. Identificar las diferentes obligaciones empresariales en que se concreta el deber de seguridad empresarial.

6. Profundizar en la configuración de las medidas legales que hay que adoptar para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

1. La protección normativa de la seguridad, la higiene y la salud en el trabajo

1.1. Fundamentos legales de la acción preventiva en el trabajo: la Ley de prevención de riesgos laborales

Actividad preliminar

Leer la exposición de motivos de la LPRL.

Nuestro ordenamiento jurídico configura la prevención de riesgos laborales como una obligación contractual para la empresa y, a la vez, como un deber para los poderes públicos. La Constitución española (CE), por un lado, reconoce como derecho fundamental el derecho a la vida y a la integridad física y moral de las personas (art. 15) y establece el derecho a la protección de su salud (art. 43). Y, por otro, establece que la seguridad y la higiene en el trabajo constituyen principios rectores de la política social y económica del Estado (art. 40.2).

En el contexto de los poderes públicos, la política de prevención requiere el establecimiento de un cuerpo normativo que instrumentalice un sistema de garantías y responsabilidades para su efectividad. La norma fundamental y específica que cumple este objetivo es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL o Ley 31/95). La finalidad de la norma no es tanto establecer una regulación detallada de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo como lo siguiente:

- Fijar los **principios** que tienen que orientar la acción preventiva en la empresa.

- Ordenar los **mecanismos de gestión de la prevención**, teniendo en cuenta el tipo de organización productiva.

- Delimitar las **obligaciones** del empresario en materia preventiva y limitar la **responsabilidad** que se deriva de su incumplimiento.

En el marco empresarial, el establecimiento de una actividad preventiva eficaz requiere tres elementos sustantivos:

- La definición de una **cultura preventiva** en la organización.
- La **integración de la prevención en el proceso** productivo.
- La **participación efectiva de los trabajadores** en la consecución de los objetivos de la prevención.

La LPRL requiere al empresario la adopción de todas las medidas necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y el desarrollo de una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva para mejorar, de manera continuada, los niveles de protección existentes. La cultura preventiva tiene que proyectarse sobre todas las tareas y los diferentes niveles de actividad y debe contar con la implicación de todos los niveles jerárquicos de la organización.

Desde un primer momento, la LPRL ha apostado por que la actividad preventiva se integre en el conjunto de actividades de la empresa como mecanismo para asegurar una prevención eficaz. El marco normativo establecido en 1995 fomentó de manera indirecta el desarrollo de un modelo preventivo basado en la gestión de la prevención, aunque la integración no se llevó a cabo de manera práctica. El artículo 16.1 de la ley de 1995 preveía que las actuaciones preventivas se tenían que integrar en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de esta. Y establecía que las actividades preventivas desarrolladas con recursos propios de la empresa quedaban sometidas obligatoriamente a una auditoría externa. Por este motivo, los empresarios prefirieron delegar totalmente la prevención en un servicio de prevención ajeno y no se estableció internamente una cultura de la prevención. Las organizaciones quedaron más preocupadas por el desempeño formal de la normativa que por su cumplimiento eficiente.

El régimen de auditorías externas quedó regulado en el capítulo V del Reglamento de los servicios de prevención (RSP), aprobado por el Real decreto 39/1997, de 17 de enero. El Reglamento limitó el carácter obligatorio de las evaluaciones externas en ciertos casos, pero la integración de la prevención en la empresa no se logró de manera práctica. Para tratar de resolver este problema, se aprobó la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. El objetivo de la modificación fue, entre otros, hacer resaltar la importancia de la integración de la prevención en el seno de la empresa, hasta el punto de convertirse en la primera obligación empresarial. Desde aquel momento, la integración de la prevención de riesgos quedó reforzada y el instrumento que ha de permitir la integración en el sistema de gestión de la empresa es, hoy en día, la implantación y la aplicación de un plan de prevención (art. 16.1 de la LPRL).

Para acabar, hay que destacar que la LPRL ha incorporado un nuevo e importante elemento en el modelo preventivo. Se trata de la participación efectiva de los trabajadores en los aspectos relacionados con su salud, mediante los delegados de prevención y el comité de seguridad y salud. A pesar de que esta participación todavía no ha llegado a los niveles deseables, las figuras creadas con este objetivo en la Ley de 1995 constituyen un cambio sustancial respecto al vigilante de seguridad y los comités de seguridad e higiene, regulados en la Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo de 1971.

En síntesis, podemos decir que la aprobación en 1995 de la LPRL ha supuesto en nuestro ordenamiento el punto final de una etapa legislativa marcada por dar a la prevención una orientación reparadora basada en un sistema indemnizatorio. Una vez cerrado este periodo, se ha iniciado una nueva tendencia legislativa en materia de riesgos laborales eminentemente preventiva y armonizada en el seno de la Unión Europea. La Ley 31/95 reproduce, de manera fiel, el contenido de la Directiva 89/391/CEE, sobre aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, conocida como Directiva marco. Desde entonces, la normativa sobre prevención aprobada en España es consecuencia de las directivas comunitarias.

1.2. Reconocimiento del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral

Actividad preliminar

Leer el sumario de la LPRL.

Artículo 14. Derecho a la protección ante los riesgos laborales

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este derecho supone que el empresario contrae un deber correlativo de protección de los trabajadores ante los riesgos laborales.

Este deber de protección constituye también un deber de las administraciones públicas respecto del personal a su servicio.

Los derechos de información, de consulta y participación, de formación en materia preventiva, de paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y de vigilancia del estado de salud, en los términos que prevé esta ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El Estatuto de los trabajadores (ET) reconoce el derecho de los trabajadores a tener una política adecuada de seguridad y el derecho a la integridad física (arts. 4.2.d y 19.1 del ET), y establece la obligación del trabajador de observar, en el puesto de trabajo, las medidas de seguridad e higiene que adopte el empresario (arts. 5 y 19.2 del ET). En esta misma dirección, el artículo 14 de la LPRL enuncia de manera categórica el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y reconoce el deber empresarial correlativo de prevención de los riesgos laborales.

1.2.1. El derecho de protección del trabajador

La LPRL adopta un enfoque preventivo de la seguridad y la salud laborales que va más allá del cumplimiento formal de un conjunto predeterminado de deberes y obligaciones empresariales, más o menos amplio, que se explicitan en su articulado. Como apunta la exposición de motivos de la LPRL, la protección del trabajador ante los riesgos laborales exige una actuación activa en la empresa, más allá de la simple corrección, *a posteriori*, de situaciones de riesgo manifestadas. La prevención de riesgos en el trabajo tiene que conseguir la seguridad del trabajador ante los accidentes y tiene que velar por la salud del trabajador evitando las enfermedades profesionales. Además, la protección debe tener eficacia demostrable y esto comporta que la prevención de riesgos

laborales se tiene que llevar a cabo de manera que se adapte tanto a las peculiaridades del centro de trabajo y a las características de las personas que en este realizan la prestación, como a la actividad concreta de cada una de esas personas.

El conjunto de derechos y obligaciones preventivos derivados del derecho básico de los trabajadores relativos a la protección de su salud y seguridad en el trabajo está detallado en el capítulo III de la LPRL, especialmente en los artículos 14 a 22. El deber de protección del empresario exige una planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial. La prevención de riesgos se instrumentaliza básicamente por medio de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo, de la ordenación de un conjunto coherente y globalizado de medidas de acción preventiva, adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados, y del control de la efectividad de estas medidas. La efectividad de la prevención también requiere una actualización periódica de la evaluación y siempre que se alteren las circunstancias en las cuales el trabajo se lleva a cabo. Junto con esto, la información y la formación de los trabajadores, dirigidas a un mejor conocimiento del alcance real de los riesgos derivados del trabajo y de la manera de prevenirlos y evitarlos, constituyen los elementos básicos de la prevención. Por otro lado, de manera más específica, se establecen las actuaciones que hay que llevar a cabo en situaciones de emergencia o en caso de riesgo grave e inminente, y los artículos 24 a 29 de la LPRL establecen las medidas particulares a adoptar en relación con categorías concretas de trabajadores, como por ejemplo trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, trabajadoras embarazadas o que han dado a luz recientemente, jóvenes menores y trabajadores sujetos a relaciones laborales de carácter temporal.

Por su parte, el capítulo V de la LPRL, concretamente los artículos 33 a 40, está dedicado a regular de manera detallada los derechos de consulta y participación de los trabajadores en relación con las cuestiones que afectan a la seguridad y la salud en el trabajo. El derecho de información y el derecho de consulta están muy relacionados, puesto que los dos se centran en facilitar la participación de los trabajadores. Y finalmente, el artículo 41 de la LPRL, que constituye el capítulo VI, enlazando con la normativa comunitaria dictada pensando en los trabajadores, y para asegurar la comercialización exclusiva en el mercado interior de productos y equipos que ofrezcan los máximos niveles de seguridad para los usuarios, regula las obligaciones básicas que afectan a los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y herramientas de trabajo.

1.2.2. Las obligaciones preventivas del trabajador

El empresario es el deudor de la seguridad por excelencia y, por lo tanto, la posición que corresponde al trabajador es la de acreedor de esta seguridad. Pero evitar actos lesivos en el desarrollo del trabajo es una cosa que corresponde tanto al empresario como al trabajador, aunque a este le corresponda una obli-

gación secundaria respecto a la del empresario. Es por eso que, junto con las obligaciones empresariales, la LPRL establece determinadas obligaciones preventivas para el trabajador, no equiparables ni en intensidad ni en contenido a las que se atribuyen al empresario, pero nada despreciables para conseguir una prevención integrada en el proceso productivo y en la organización de la empresa.

La regulación actual de las obligaciones de los trabajadores en la LPRL presenta una identidad absoluta con el artículo 13 de la Directiva 89/391/CEE. Concretamente, el artículo 29 de la LPRL establece una obligación general de velar por la seguridad y la salud propias y por las de otras personas que puedan resultar afectadas por la actividad profesional del trabajador. Y, a continuación, señala las obligaciones particulares siguientes:

Artículo 29 de la LPRL

El empresario tiene la obligación de adoptar determinados mecanismos de seguridad en el trabajo, pero, a continuación, los trabajadores tienen que llevar a cabo su trabajo cumpliendo con las medidas de seguridad que se hayan dispuesto.

- Utilizar adecuadamente la maquinaria, las herramientas y los equipos de trabajo, las sustancias peligrosas y, en general, cualquier medio con el cual se lleve a cabo la actividad.

- Hacer uso, de acuerdo con las instrucciones, de los medios y equipos de protección recibidos de parte del empresario.

- No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes y utilizarlos correctamente.

- Informar de cualquier situación que, a criterio del trabajador, pueda comportar un riesgo para la seguridad y la salud.

- Cooperar con el empresario y dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

La obligación de seguridad y salud del trabajador se fundamenta en la buena fe contractual, en el deber de diligencia en el cumplimiento de la prestación laboral y en el deber de obediencia ordinario, que nace de la subordinación jurídica en la que el trabajador se encuentra en la relación laboral. Por eso, el incumplimiento por parte del trabajador de las medidas de seguridad e higiene adoptadas por el empresario no solamente puede tener consecuencias negativas para la propia salud y seguridad del trabajador, sino que también permite al empresario imponer sanciones por incumplimiento laboral (art. 29.3 de la LPRL).

Antecedente normativo inmediato de carácter nacional

Hay una gran similitud entre el artículo 29 de la LPRL y el antiguo artículo 11 de la Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo (OGSHT), que establecía dos obligaciones generales de los trabajadores en esta materia: cooperación con el empresario en la prevención y mantenimiento de la higiene en la empresa.

2. La obligación de protección del empresario

Lectura preliminar

Artículo 14. Derecho a la protección ante los riesgos laborales

2. (Ley 54/2003) En cumplimiento del deber de protección, el empresario tiene que garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario tiene que realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de todas las medidas que sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia del plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos que establece el capítulo IV de esta ley.

El empresario tiene que llevar a cabo una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes, y tiene que disponer de todo lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.

3. El empresario tendrá que cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

2.1. Configuración del deber general de prevención del empresario

Si el apartado 1 del artículo 14 de la LPRL da las pautas de los derechos de los trabajadores en materia preventiva, el apartado 2 del mismo artículo trata de estos derechos desde la perspectiva de las obligaciones correlativas de los empresarios. En este sentido, corresponde al empresario garantizar el conjunto de derechos en los cuales se concreta el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La LPRL establece una obligación general de protección del empresario como correlato al derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Como principio general, el empresario tiene la obligación de proteger eficazmente a sus trabajadores ante los riesgos que se deriven de la realización de su trabajo, y tiene que garantizar que este se lleve a cabo en condiciones óptimas en materia de seguridad e higiene. Esta obligación general, que contienen los artículos 4 y 19 del ET y que reiteran los artículos 14.1 y 14.3 de la LPRL, se concreta en un conjunto de obligaciones empresariales en materia de seguridad y salud, que se especifica en el artículo 14.2 y en los artículos 15 a 29 de la LPRL.

Incumbe al empresario la obligación de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, y tiene que adoptar todas las medidas que sean necesarias para la protección de su seguridad y salud. Este deber general de prevención del empresario se caracteriza por ser:

a) Un deber amplio y genérico. Se trata de un deber de contenido amplio y genérico, que establece obligaciones heterogéneas, en materia de evaluación de riesgos, de creación de servicios de prevención, de información, consulta y participación de trabajadores, de formación y de vigilancia de la salud. A la vez, obliga a ciertas actuaciones en caso de emergencia o riesgo grave e inminente o ante determinados colectivos (trabajadores cedidos, subcontratados o temporales).

Para que la acción preventiva resulte eficaz, tiene que proyectarse en todas las áreas y, dentro de estas, en todos los niveles de actividad. La seguridad se concibe como una cosa inherente a la misma realización del trabajo y, por lo tanto, es responsable todo aquel que interviene en la ordenación del trabajo.

b) Un deber de medios. El empresario tiene que proteger eficazmente al trabajador en el trabajo, y cumple con su obligación genérica cuando pone todos los medios necesarios para que los daños no se produzcan, aunque se acaben produciendo. El conjunto de obligaciones específicas en que se concreta la obligación general no es finalista, sino que simplemente constituye el medio para conseguir el fin previsto. En este sentido, el empresario incumple su obligación genérica si incumple alguna de las obligaciones específicas que la configuran. Por eso, la doctrina califica la obligación de seguridad del empresario como una obligación de medios, puesto que el fin que persigue es la seguridad y la salud laborales.

Daños

Son daños las enfermedades profesionales o los accidentes laborales.

c) Un deber dinámico. La prevención es intrínseca al proceso productivo y, con este objetivo, resulta imprescindible una planificación adecuada de esta. El punto de partida es el plan de prevención de riesgos laborales, pero no acaba aquí. El empresario está obligado a llevar a cabo una acción permanente con el fin de mantener los niveles de protección y adaptar las medidas de prevención a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que inciden en la relación de trabajo. El deber de protección es dinámico y los cambios en los locales, instalaciones, equipos, productos, procesos u otras circunstancias del trabajo se deben tomar en consideración con objeto de desarrollar la actividad preventiva. Precisamente, la responsabilidad del empresario se desarrolla mediante el seguimiento permanente del deber de protección.

2.2. Los principios de la acción preventiva

Lectura preliminar

Artículo 15. Principios de la acción preventiva

1. El empresario tiene que aplicar las medidas que integran el deber general de prevención que establece el artículo anterior, de conformidad con los principios generales siguientes:

- Evitar los riesgos.
- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
- Combatir los riesgos en origen.
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en cuanto a la concepción de los puestos de trabajo, y también a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con el objetivo específico de atenuar el trabajo monótono y repetitivo y de reducir los efectos en la salud.
- Tener en cuenta la evolución de la técnica.
- Sustituir aquello que sea peligroso por otra opción que comporte poco peligro o ninguno.
- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- Proporcionar las instrucciones debidas a los trabajadores.

2. El empresario debe considerar las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

3. El empresario tiene que adoptar las medidas necesarias con objeto de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido suficiente información, y de manera adecuada, puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

4. La efectividad de las medidas preventivas tiene que prever las distracciones o imprudencias no temerarias que el trabajador pueda cometer. Para adoptarlas, hay que tener en cuenta los riesgos adicionales que puedan implicar determinadas medidas preventivas, las cuales solo podrán ponerse en práctica cuando la magnitud de estos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y cuando no existan alternativas más seguras.

5. Pueden concertar operaciones de seguro que tengan por finalidad garantizar, como ámbito de cobertura, la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto a sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a aquellos socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

Completando la obligación general de seguridad y salud en el trabajo regulada en el artículo 14 de la LPRL, el artículo 15 de la misma norma recoge una serie de principios de la política preventiva que constituyen la pauta de conducta empresarial en la materia. El precepto distingue entre los principios generales, recogidos en el apartado 1, y los principios singulares, que se regulan en los apartados siguientes.

Los principios generales de la acción preventiva constituyen una guía de mínimos que el empresario debe tener en cuenta al aplicar las medidas concretas que integran el deber general de seguridad. De manera general, y aunque el artículo 15.1 de la LPRL pueda parecer una obviedad, el empresario tiene que cumplir las reglas preventivas siguientes para conseguir el fin último de la prevención:

- **Evitar el daño**. La actividad de prevención empresarial tiene que ir encaminada a conseguir la plena efectividad evitando el riesgo tanto como sea

posible. El empresario tiene que indagar qué tipo de riesgos pueden afectar a la actividad, teniendo en cuenta factores objetivos y subjetivos. La identificación de riesgos es la premisa necesaria para poder excluir cualquier daño y, con esta idea, la actividad preventiva tiene que ser dinámica para permitir detectar tanto los riesgos existentes como también los riesgos potenciales.

- **Evaluar los riesgos**. La pieza clave y fundamental de la actividad preventiva para conseguir la máxima protección del trabajador es la evaluación de los riesgos. Es difícil situarnos ante una actividad de riesgo cero, a pesar de toda la diligencia empresarial para evitar el riesgo, por lo cual el empresario tiene que evaluar los riesgos que no haya podido evitar. Por medio de la evaluación, se pueden establecer las prioridades de actuación preventiva y comprobar si se consigue una protección eficaz.

- **Combatir los riesgos en origen**. Una vez evaluados los riesgos que no se han evitado, se tienen que combatir. No se trata tanto de combatir los efectos, como de combatir el riesgo en origen y, allí mismo, tratar de minimizarlo.

- **Dar instrucciones al trabajador**. Es fundamental que el empresario tenga el conocimiento más completo posible de los peligros que pueden aparecer en la empresa y que traslade dicho conocimiento al trabajador. La efectividad de las medidas preventivas depende, en gran medida, del hecho de que el trabajador disponga de instrucciones adecuadas o pautas a seguir en su actividad para conseguir preservar la seguridad y la salud laborales.

Para llevar a cabo la actividad preventiva básica (evitar daños, evaluar riesgos y combatirlos en origen) el empresario **tiene que ajustar su actuación a la evolución de la técnica**. La prevención no puede ser estática y, para que la protección del trabajador sea eficaz, las medidas de prevención tienen que ajustarse en el momento a una serie de parámetros cambiantes, tanto objetivos como subjetivos. En esta línea, la actuación empresarial tiene que adecuarse a los principios siguientes:

- **Sustituir aquello peligroso por otra opción que comporte poco peligro o ninguno**. Este principio requiere del empresario una tarea de análisis para conocer las situaciones de peligro y buscar medidas alternativas que las anulen o las minimicen.

- **Anteponer la protección colectiva a la individual**. El empresario debe tener en cuenta los riesgos del entorno en el que se mueve el trabajador para tratar de minimizarlos y, solo cuando la protección colectiva resulte insuficiente, tiene que recurrir a los medios de protección individual. Sabiendo que, muchas veces, los medios de protección individual no garan-

tizan la seguridad y la integridad física del trabajador, el empresario tiene que ajustar la prevención para anteponer la protección colectiva.

- **Adaptar el trabajo a la persona** y reducir los efectos sobre la salud del trabajador. Al definir y redefinir los puestos de trabajo, el empresario ha de tener en cuenta cuáles son los equipos y los métodos más adecuados para evitar riesgos, atenuando el trabajo monótono y repetitivo.

- **Adoptar las medidas de prevención más seguras**, sin generar riesgos peores que los que trata de evitar o reducir. El empresario debe tener en cuenta los riesgos adicionales que pueden implicar determinadas medidas preventivas y tiene que buscar la alternativa más inocua desde el punto de vista de la prevención. Por eso tiene que calcular si las medidas preventivas generan riesgos adicionales y debe asegurarse de que la magnitud de estos nuevos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los riesgos que quiere controlar.

En definitiva, se trata de **planificar y ajustar la prevención** buscando un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales de trabajo, teniendo en cuenta el carácter cambiante de las relaciones de producción.

Es precisamente este dinamismo preventivo el que marca el límite del deber empresarial de protección.

Junto a estos principios generales, los apartados 2, 3 y 4 del artículo 15 recogen unos principios singulares que el empresario debe observar de manera concreta en cada situación. Se trata de los siguientes:

- **Tomar en consideración las capacidades profesionales de cada trabajador** y la medida en que estas pueden incidir en materia de seguridad y salud. El empresario tiene que considerar el tipo de tarea encomendada al trabajador, su capacidad real para llevarla a cabo y la incidencia negativa concreta en su seguridad y salud. Esta toma de consideración marcará la actividad de control y seguimiento que el empresario deberá acabar ejerciendo sobre las obligaciones y deberes laborales del trabajador.

- **Limitar el acceso a las zonas de riesgo grave y específico**. El empresario tiene que adoptar las medidas necesarias para que solo los trabajadores que hayan recibido una información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. La falta de conocimiento profesional y preventivo suficiente constituye un riesgo que afecta no solamente al

trabajador que accede a las zonas de riesgo grave y específico, sino también al resto de trabajadores de la empresa.

- **Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que puede cometer el trabajador**. El deber de protección del empresario es incondicional y prácticamente ilimitado, puesto que se extiende a los supuestos en que la exposición al riesgo derive de la imprudencia profesional del trabajador. La imprudencia no temeraria es la que se deriva de la confianza que el ejercicio habitual del trabajo inspira, y el empresario debe tenerlo en cuenta con el fin de extremar las medidas de prevención.

2.3. Concreción del deber de seguridad: el plan de prevención y la planificación de la actividad preventiva

Lectura preliminar

Artículo 14. Derecho a la protección ante los riesgos laborales

4. Las obligaciones de los trabajadores que establece esta ley, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas en el desarrollo de actividades de prevención tienen que complementar las acciones del empresario, lo cual no exime del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer, si es preciso, contra cualquier otra persona.

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no tiene que recaer de ninguna forma sobre los trabajadores.

Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva

1. (Ley 54/2003) La prevención de riesgos laborales tiene que integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de esta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales al cual se refiere el párrafo siguiente.

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que se establezcan mediante reglamento.

DT Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Disposición transitoria única. Documentación del plan de prevención de riesgos laborales

Los empresarios que, a la entrada en vigor de esta ley, no hayan documentado el plan de prevención de riesgos laborales al que se refieren la nueva redacción del artículo 16.1 de la Ley de prevención de riesgos laborales y el artículo 2.1 del Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el cual se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, tienen que proceder a formalizarlo por escrito dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley.

El deber de seguridad empresarial comporta sintéticamente la identificación, el control y la reducción de los riesgos relacionados con el trabajo. Pero para una gestión adecuada de la seguridad, se debe tener en cuenta la dinámica interna de la organización, junto con los riesgos laborales. Gestionar la segu-

ridad implica integrar la prevención a lo largo de toda la estructura productiva y jerárquica de la empresa, de forma que se proyecte en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que este se realiza.

Obligación de implantar y aplicar un plan de prevención

El desarrollo reglamentario de esta obligación se encuentra en el capítulo I del RSP.

Integrar significa que la prevención es intrínseca al proceso productivo. Como responsable de este, corresponde al empresario implantar y aplicar un plan de prevención de riesgos laborales en la empresa. El plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta con la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece la política de prevención de riesgos laborales. El plan de prevención de riesgos laborales incluye los procesos técnicos, las prácticas y los procedimientos organizativos existentes, la estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada nivel jerárquico en relación con la prevención, y los recursos preventivos para la aplicación de este plan.

La aplicación del plan de prevención pasa, necesariamente, por la realización de una evaluación de riesgos y, atendiendo a los resultados, por la planificación de las actividades preventivas.

Si el resultado de la evaluación pone de manifiesto una situación de riesgo, el empresario tiene que planificar la actividad preventiva que corresponda con objeto de eliminar o controlar y reducir el riesgo que se ha medido. Tiene que establecer un orden de prioridades en función de la magnitud del riesgo y del número de trabajadores que estén expuestos. La empresa tiene que establecer una planificación de la actuación preventiva mediante la definición de objetivos de prevención, la identificación de procedimientos para lograrlos y la dotación de medios técnicos y humanos para su ejecución.

La actividad preventiva tiene que planificarse para un periodo determinado, estableciendo las fases y prioridades de su desarrollo y, también, su seguimiento y control periódico. Si la actividad preventiva tiene lugar durante un periodo superior a un año, se tiene que establecer un programa anual de actividades. En todo caso, la planificación debe incluir los medios humanos y materiales necesarios y la asignación de los recursos económicos adecuados para conseguir los objetivos propuestos.

La planificación de la actividad preventiva debe tener en cuenta la existencia de disposiciones legales relativas a riesgos específicos, así como los principios de la acción preventiva. Igualmente, tienen que ser objeto de integración en la planificación de la actividad preventiva las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud (arts. 20 y 22 de la LPRL), y la información y formación de los trabajadores (arts. 18 y 19 de la LPRL).

El plan de prevención de riesgos tiene que ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa y conocido por todos los trabajadores.

En síntesis, el empresario es, en todo caso, el responsable principal de la seguridad. Y esto sin perjuicio de la participación de los trabajadores, de la existencia de servicios de prevención en las empresas o de la colaboración de entidades especializadas, como mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El artículo 14 de la LPRL concluye este reconocimiento con el establecimiento de un derecho necesario, mínimo e indispensable que comporta que en ningún caso el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo puede recaer sobre el trabajador, ni considerado individualmente ni colectivamente.

El coste de la seguridad es responsabilidad del empresario, sin que pueda trasladarse el gasto a los trabajadores.

3. La obligación de evaluar los riesgos

Lectura preliminar

Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva

2. (Ley 54/2003) Los instrumentos esenciales para la gestión y la aplicación del plan de prevención de riesgos, que se pueden llevar a cabo por fases de manera programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a las que hacen referencia los párrafos siguientes.

El empresario tiene que hacer una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, a todos los efectos, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que tengan que ejercerlos. La misma evaluación tiene que hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los puestos de trabajo. La evaluación inicial debe tener en cuenta las actuaciones que haya que desarrollar de conformidad con lo que dispone la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación deberá actualizarse cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se tiene que someter a consideración y, si es necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.

Cuando el resultado de la evaluación lo haga necesario, el empresario tiene que hacer controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

Si los resultados de la evaluación que prevé el párrafo *a* ponen de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario tiene que llevar a cabo las actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar esos riesgos. Estas actividades tienen que ser objeto de planificación por parte del empresario, en la cual se tiene que incluir, para cada actividad preventiva, el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.

El empresario se tiene que asegurar de la ejecución efectiva de las actividades preventivas incluidas en la planificación y, para ello, efectuar un seguimiento continuo de esta.

Las actividades de prevención deberán modificarse cuando el empresario aprecie, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo *a* anterior, su inadecuación a las finalidades de protección requeridas.

2 bis. (Ley 25/2009) Las empresas, atendiendo al número de trabajadores y la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, pueden realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de manera simplificada, siempre que esto no implique una reducción del nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y en los términos que se determinen por reglamento.

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, a raíz de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una investigación sobre este tema, con objeto de detectar las causas de esos hechos.

3.1. Definición y procedimiento para la evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos es una de las obligaciones empresariales más importantes para llevar a cabo una planificación preventiva adecuada en cualquier actividad productiva. Como parte del deber general de prevención, el empresario tiene una primera obligación que se concreta en conocer y calibrar los riesgos de su empresa y establecer todos los medios necesarios para que estos sean mínimos y que el trabajador siga estando protegido adecuadamente en el desarrollo de su trabajo.

Obligación de evaluar los riesgos laborales

El desarrollo reglamentario de esta obligación se encuentra en la sección 1.ª del capítulo II RSP (arts. 3 a 7).

El reglamento de los servicios de prevención establece toda una serie de reglas respecto al contenido de esta obligación.

3.1.1. Alcance de la evaluación

La evaluación es un proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no se han podido evitar y a obtener la información necesaria por parte del empresario. La evaluación tiene que permitir tomar decisiones apropiadas en relación con la adopción de medidas preventivas y, si procede, sobre el tipo de medidas a adoptar.

Lectura complementaria

STSJ del País Vasco, de 21 de enero de 2003 (AS 2003, 682).

La evaluación tiene que ser inicial. Esto significa que el análisis se debe hacer antes de que empiece la actividad de la empresa y, en todo caso, si la empresa ya está en funcionamiento, antes de incorporar un trabajador a un puesto de trabajo.

El análisis de los diferentes puestos de trabajo debe tener un alcance objetivo y subjetivo. Es decir, hace falta que la evaluación:

- Incluya todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa y sus riesgos, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo existentes o previstas.

- Tenga en cuenta las características singulares de los trabajadores que tienen que hacer su tarea en estos puestos de trabajo y la posibilidad de que sean especialmente sensibles a ciertos riesgos.

El concepto de **condiciones de trabajo** incluye cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos. De manera más específica, comprende los aspectos siguientes:

- Las características de los locales, las instalaciones, los equipos, los productos y otros enseres presentes en el centro de trabajo.

- La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus intensidades, concentraciones o niveles de presencia correspondientes.

- Los procedimientos empleados para la utilización de los agentes mencionados y su influencia en la generación de riesgos.

- Cualquier otra característica del trabajo, incluidas las relativas a la organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a los cuales está expuesto el trabajador.

Además, la normativa específica prevé que el empresario tiene que evaluar los riesgos de una manera periódica cuando, en su actividad, los trabajadores se hayan expuesto a alguno de los agentes específicos siguientes:

- Trabajadores expuestos a **agentes biológicos** (Real decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos).

- Trabajadores expuestos a **agentes cancerígenos** (Real decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos).

- Trabajadores expuestos al **ruido** (Real decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido).

- Trabajos con riesgo por el **amianto** (Real decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto).

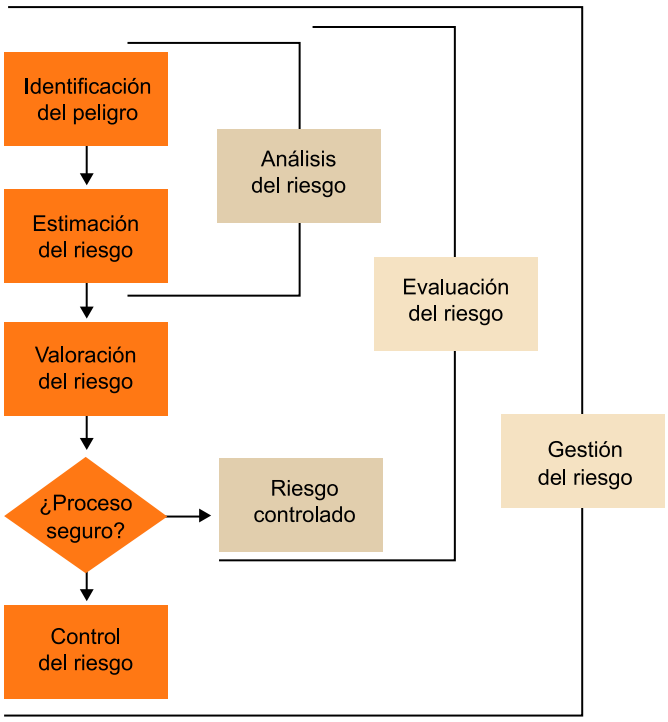
- Trabajadores con riesgo por el plomo, por presencia de plomo metálico y sus componentes iónicos en el ambiente de trabajo (Real decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los **agentes químicos** durante el trabajo).

3.1.2. Procedimiento de evaluación

La legislación establece un procedimiento general para llevar a cabo la evaluación de riesgos, aplicable siempre que no haya una normativa particular que prevea un procedimiento diferente, como consecuencia del uso de materiales muy peligrosos.

La modalidad general de evaluación de riesgos tiene que seguir principalmente cinco fases, que ha concretado el INSHT de acuerdo con el esquema siguiente:

Figura 1. Proceso de evaluación de riesgos laborales



Fuente: INSHT. Guía de evaluación de riesgos.

Concretamente, la evaluación requiere:

1) Clasificar las actividades del trabajo. La clasificación consiste en preparar una lista de actividades atendiendo a las funciones que comporten en cada caso y agruparlas de manera razonable. Para cada una, se tiene que obtener información sobre las tareas que se realizan, duración, frecuencia, lugar donde se llevan a cabo, formación requerida, procedimientos, instalaciones, etc.

2) Analizar los riesgos. El análisis tiene como objetivo identificar los peligros que se puedan dar en cada puesto de trabajo, estimar el riesgo y determinar la severidad del daño y la probabilidad de que este se produzca.

Este análisis debe tener en cuenta todas las posibles situaciones, personales y de contexto, en las que la actividad se puede llevar a cabo, siempre que los riesgos puedan ir variando como consecuencia de estas. Por eso, la evaluación deberá tener en cuenta los riesgos que pueden concurrir si la actividad la llevan a cabo mujeres embarazadas o si la actividad se puede hacer a distancia de manera preponderante, en lo que conocemos como teletrabajo.

3) Valorar riesgos. La valoración permite calibrar si los riesgos detectados son tolerables o no, y si hay que mejorar los controles actuales o implantar otros nuevos. Dos son los criterios básicos para esta valoración:

- Probabilidad de que se produzca: improbable, posible, probable o inevitable.
- Gravedad del daño que pueda producir: muy leve, leve, grave o muy grave.

Teniendo en cuenta, por un lado, la probabilidad de que se presente el riesgo y, por otro, la severidad del daño que podría producir, los riesgos se pueden clasificar de acuerdo con la tabla siguiente:

Tabla 1. Clasificación de los riesgos

		Riesgo (probabilidad)			
		Improbable	**Posible**	**Probable**	**Inevitable**
Daño (gravedad)	**Muy leve**	Irrelevante	Muy bajo	Bajo	Medio
	Leve	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
	Grave	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
	Muy grave	Medio	Alto	Muy alto	Extremadamente alto

4) Preparar un plan de control de riesgos. Después de evaluar, el empresario está obligado a hacer las actividades preventivas necesarias que garanticen la salud y la seguridad en el trabajo. Estas medidas se pueden adoptar en origen y ser de tipo organizativo, de protección individual, de formación o de información a los trabajadores, o bien realizar un control periódico de las condiciones, la organización, los métodos y la salud de los trabajadores.

La prevención de riesgos laborales se tiene que integrar en el sistema general de gestión de la empresa mediante la implantación y aplicación de un plan de prevención. El plan de prevención debe incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo la acción preventiva en los términos que se establezcan por norma.

5) Revisar el plan de actuación antes de implantarlo. La evaluación tiene que incluir la realización de las mediciones, los análisis o los ensayos que se consideren necesarios, salvo que se trate de operaciones, actividades o procesos en los cuales la apreciación profesional acreditada y directa permita llegar a una conclusión sin necesidad de recurrir a ellos. Cuando estas mediciones, análisis o ensayos no estén fijados en la normativa, su realización se puede apoyar en los criterios que fijan las normas UNE, las guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y del Instituto Nacional de Silicosis, protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo o guías de otras entidades de prestigio reconocido. La evaluación que se rige por métodos específicos (método HAZOP, método de Gustav Purt, método de Gretener, método del coeficiente, método del árbol de fallos, etc.) busca evitar accidentes graves o riesgos más grandes.

3.1.3. Circunstancias concurrentes para la revisión de la evaluación de riesgos empresariales

A todos los efectos, la ley no establece la obligación empresarial de revisar de manera periódica la evaluación inicial, salvo que haya una exposición a agentes, como se ha indicado anteriormente. En este sentido, el RSP establece que la evaluación inicial se debe revisar, a todos los efectos, cuando así lo establezca una disposición específica.

No obstante, la ley impone, con carácter limitado, la obligación de actualización de la evaluación en función de dos circunstancias:

- Que cambien las condiciones de trabajo.
- Que se hayan producido daños en la salud de los trabajadores.

Concretamente, la LPRL prevé que la evaluación inicial se tenga que repetir cuando cambien las características personales o el estado biológico de un trabajador y este cambio le haga especialmente sensible a las condiciones del puesto de trabajo. También se establece que se tiene que reevaluar el puesto de trabajo cuando se modifique el acondicionamiento del lugar y cuando este quede afectado por un cambio en las condiciones de trabajo o por la introducción de nuevas tecnologías. Finalmente, también se exige repetir la evaluación si se procede a la elección de nuevos equipos de trabajo o de nuevas sustancias químicas.

Asimismo, y como reitera el RSP, la evaluación se ha de actualizar para los puestos de trabajo en los cuales se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o cuando existan indicios, por medio de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, de que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes.

Circunstancias para la obligación de reevaluar

Existe la obligación de reevaluar si concurre alguna de las circunstancias siguientes:

- Alteración de las características biológicas del trabajador (por ejemplo, embarazo).
- Cambios en las condiciones de trabajo.
- Introducción de equipos de trabajo o sustancias químicas.
- Indicios de que las medidas de prevención son insuficientes (siempre que se hayan producido daños).

Para acabar, el RSP prevé que la evaluación se tiene que actualizar cuando se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro de los elementos que integran el proceso productivo como consecuencia del transcurso del tiempo.

3.2. Sujetos responsables de la evaluación

3.2.1. Empresario responsable

La evaluación de riesgos la lleva a cabo el empresario, y él mismo es responsable del incumplimiento de esta obligación. Sin embargo, podemos decir que se trata de una obligación participada que se cumple mediante la intervención de personal competente de acuerdo con el RSP (art. 4.3 del RSP).

De acuerdo con los diferentes modelos de gestión de la prevención:

a) El empresario puede asumir la evaluación personalmente[1], si se trata de empresas de diez trabajadores o menos, siempre que ejerza de manera habitual su actividad profesional en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades (art. 30.5 de la LPRL).

(1)Art. 11.1 del RSP (redacción del RD 337/2010).

b) Los trabajadores designados para ocuparse de la prevención[2] pueden llevar a cabo la evaluación, si tienen la capacidad necesaria y disponen del tiempo y de los medios necesarios para ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores (arts. 30.1 y 30.2 de la LPRL).

(2)Arts. 12 y 13 del RSP.

c) En otro caso, y siempre que las alternativas anteriores no sean viables debido al tamaño de la empresa, de los riesgos a los cuales estén expuestos los trabajadores y de la peligrosidad de las actividades que se lleven a cabo, la evaluación de riesgos se tiene que encargar a los servicios de prevención propios o ajenos[3] (arts. 31 y 32 de la LPRL).

(3)Arts. 14 y sigs. del RSP.

3.2.2. Habilidades y competencias del evaluador

La capacidad reglamentaria que requiere la evaluación discrimina entre:

a) Evaluación elemental. Se requiere o bien disponer del **nivel de formación básico** en prevención de riesgos laborales, o bien tener una formación profesional o académica que capacite para asumir responsabilidades profesionales equivalentes o similares, o una experiencia no inferior a dos años en una empresa, institución o administración pública que conlleve el desempeño de responsabilidades equivalentes o similares.

b) Evaluación no elemental. En general, se requiere disponer de un **nivel de formación intermedio**. Cuando la evaluación exige el establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados obtenidos caracterizan

efectivamente la situación que se valora o una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación, se requiere disponer de una formación superior con titulación universitaria.

Tabla 2. Capacidad reglamentaria requerida para la evaluación

Formación (nivel)	Básico	Intermedio	Superior
Duración mínima	30 h o 50 h*	300 h	600 h
Contenido	Anexo IV RPS	Anexo IV RPS	Anexo III RPS

*: 50 h en el caso de empresas que lleven a cabo alguna de las actividades peligrosas del anexo I del RSP.

4. La obligación de proporcionar equipos de trabajo y medidas de protección

Lectura preliminar

Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección

1. El empresario tiene que adoptar las medidas que haga falta para que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que se tenga que hacer y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario tiene que adoptar las medidas necesarias con el fin de que:

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de esa utilización.
- Las tareas de reparación, transformación, mantenimiento o conservación las lleven a cabo los trabajadores específicamente capacitados para ello.

2. El empresario tiene que proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el ejercicio de sus funciones y debe velar por que se haga un uso efectivo cuando, por la naturaleza de las tareas efectuadas, sean necesarios.

Los equipos de protección individual se tienen que usar cuando los riesgos no se puedan evitar o no se puedan limitar con medios técnicos de protección colectiva o con medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

De manera genérica, el artículo 17 de la LPRL establece la obligación del empresario de proporcionar unos **equipos de trabajo** adecuados, en función del trabajo a realizar, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores. Cuando el uso de equipos de trabajo (máquinas, instrumentos, aparatos o instalaciones) comporte riesgos específicos, el empresario tiene que reservar a determinados trabajadores su utilización y la realización de los trabajos de reparación, mantenimiento y transformación. Por otro lado, y de manera específica, el mismo artículo reconoce la obligación del empresario de proporcionar **equipos de protección** adecuados, cuando los riesgos en el trabajo no se hayan podido evitar o limitar suficientemente mediante medidas técnicas de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Mantenimiento o conservación de los equipos de trabajo

No se puede exigir a los trabajadores usuarios de maquinaria o equipos que comporten riesgos específicos que realicen los trabajos de reparación, mantenimiento o transformación si no han sido capacitados específicamente para hacerlo.

Los equipos de protección individual[4] (EPI) son cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar la seguridad o la salud, y cualquier complemento o accesorio destinado a este fin. Los equipos de protección los tiene que proporcionar el empresario de manera gratuita y tienen que estar homologados. No tienen la consideración de EPI la ropa de trabajo y los uniformes no destina-

(4)Art. 4.8 de la LPRL.

dos específicamente a proteger la salud y la integridad física del trabajador, los equipos de protección individual de los policías y militares o los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera, entre otros.

Los EPI constituyen una medida preventiva, por lo cual se deben tener en cuenta los riesgos adicionales que su uso puede implicar y solo se pueden utilizar si los riesgos son inferiores a los que con estos se quieren controlar.

De manera paralela a la obligación empresarial, corresponde al trabajador (art. 29.2 de la LPRL):

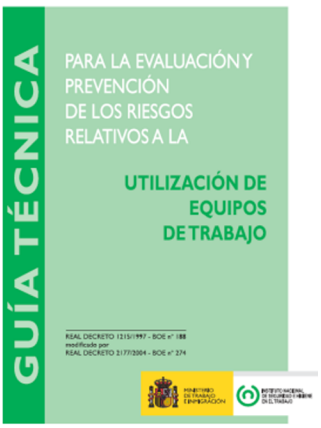
- usar adecuadamente los equipos de trabajo y
- utilizar correctamente los equipos de protección y no ponerlos fuera de funcionamiento.

4.1. Normativa básica aplicable

Hay numerosas directivas comunitarias sobre la obligación de proporcionar equipos de trabajo y medidas de protección al trabajador en el trabajo. En nuestro ordenamiento, varias normas de desarrollo reglamentario de la LPRL han permitido esta transposición, si bien esta todavía es limitada.

Tenemos que destacar aquí las siguientes:

a) Real decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la **utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo**, que transpone la Directiva 89/655, de 30 de noviembre de 1989.



b) El Real decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la **utilización por parte de los trabajadores de equipos de protección individual**, que transpone la Directiva 89/656/CEE, de 30 de noviembre de 1989.

DF 1.ª Real decreto 773/1997

El INSHT, de acuerdo con lo que dispone el artículo 5.3 del RSP, tiene que elaborar y mantener actualizada una guía técnica, de carácter no vinculante, para la utilización de equipos de protección individual por parte de los trabajadores en el lugar de trabajo.

La obligación del empresario de proporcionar equipos de trabajo seguros y medidas de protección comporta, asimismo, la obligación de proporcionar a los trabajadores información sobre su instalación y uso seguro (art. 41.2 de la LPRL). Dado que no es exigible un grado de conocimiento técnico absoluto por parte del empresario, esta obligación se asegura mediante la obligación de comercializar productos seguros por parte de los fabricantes, importadores y suministradores. El empresario tiene que pedir la información del fabricante, importador o suministrador de maquinaria, productos y equipos, con objeto

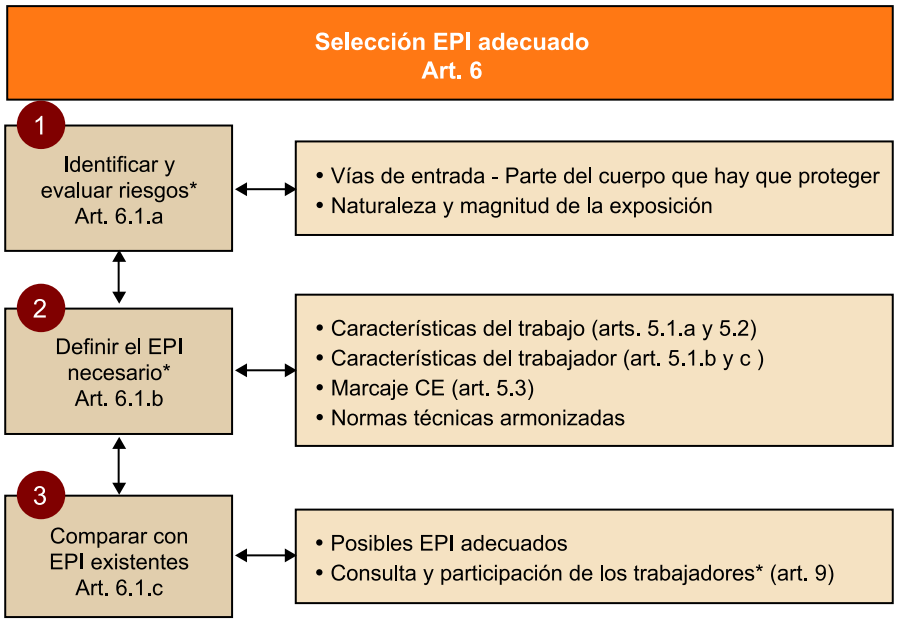
de asegurar y garantizar que estos sean instalados correctamente y usados en las condiciones y de la manera recomendadas por el usuario profesional y para las finalidades también recomendadas por este. Concretamente:

1) Los fabricantes, importadores y suministradores de **maquinaria, equipos, productos y herramientas de trabajo** tienen que asegurar que estos no constituyen una fuente de peligro para el trabajador, y tienen que suministrar información sobre la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que se tengan que tomar y los riesgos laborales que comporten tanto su uso normal como su manipulación o uso inadecuados.

Cuando se trate de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo, se establece la obligación de envasarlos y etiquetarlos de forma que se permita la manipulación en condiciones de seguridad y que se puedan identificar claramente el contenido y los riesgos que su almacenamiento o utilización comporten.

2) Del mismo modo, los fabricantes, importadores y suministradores de **elementos para la protección de los trabajadores** están obligados a asegurar la efectividad, y tienen que suministrar la información que indique el tipo de riesgo para el cual están pensados, el nivel de protección y la forma correcta de uso y mantenimiento.

Figura 2. Esquema de la selección de EPI



* La consulta y la participación de los trabajadores pueden estar presentes en cualquier momento del proceso de selección del EPI.

Fuente: Guía técnica INSHT

4.2. Seguridad de los equipos de trabajo que incorporen pantallas de visualización de datos (PVD)

El legislador ha querido proteger específicamente a los trabajadores que utilicen equipos con pantalla de visualización de datos para evitar o minimizar los riesgos que puede comportar su uso habitual y durante una parte relevante del tiempo de trabajo. En la evaluación de riesgos, el empresario tiene que considerar las características del puesto de trabajo, en cuanto a tiempo medio de utilización diaria de los equipos con PVD y, a la vez, las exigencias de la tarea, en relación con el grado de atención que esta exige y el tiempo máximo que requiere de atención continuada a la pantalla.

El **Real decreto 488/1997**, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al **trabajo con equipos que incluyen PVD**, define el puesto de trabajo como el constituido por un equipo con pantalla de visualización de datos, un teclado o dispositivo de adquisición de datos, un programa para la conexión persona-máquina, los accesorios de ofimática (silla, mesa o superficie de trabajo) y el entorno inmediato de trabajo (ambiente físico de luz, ruido, calor, etc.). Cuando el empresario dispone de trabajadores que tienen la consideración de usuarios de equipos con PVD, debe tener en cuenta todo un conjunto de requerimientos en relación con la seguridad de todos estos elementos.

4.3. Seguridad en los puestos de trabajo y señalización de la seguridad en el trabajo

El empresario también tiene que adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los puestos de trabajo no produzca riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores y, si esto no es posible, para que esos riesgos se reduzcan al mínimo.

De acuerdo con el **Real decreto 486/1997**, de 14 de abril, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de **seguridad y salud en los puestos de trabajo**, el puesto de trabajo lo constituyen las áreas del centro de trabajo, edificado o no, donde los trabajadores tienen que permanecer o tienen que acceder por motivo del trabajo, incluyendo en esta definición espacios como, por ejemplo, los comedores o los locales de primeros auxilios. Los puestos de trabajo deben cumplir unas disposiciones mínimas en cuanto a las condiciones constructivas, de orden, de limpieza y de mantenimiento, y condiciones ambientales y de iluminación. Los puestos de trabajo han de tener servicios higiénicos y locales de descanso, y disponer de material y locales de primeros auxilios. En relación con estos últimos, se ha establecido que, en todos los puestos de trabajo, debe haber el material correspondiente para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores accidentados, especificando, entre

otros, la existencia de un botiquín portátil, que tienen que proporcionar las entidades gestoras o mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Además de las medidas de protección, el empresario tiene que utilizar la señalización, referida a objetos, actividades o situaciones determinadas, que proporcione indicaciones u obligaciones relativas a la seguridad y la salud en el trabajo. El conjunto de señalizaciones de seguridad está reglamentado en el **Real decreto 485/1997**, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de **señalización de seguridad y salud en el trabajo**.

La señalización de seguridad y salud en el trabajo se tiene que utilizar cuando, a partir del análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, se ponga de manifiesto la necesidad de llamar la atención a los trabajadores sobre la existencia de ciertos riesgos o de orientar o guiar a los trabajadores que realicen maniobras peligrosas. Entre otros, tiene que estar señalizado el acceso a zonas o locales donde:

- Por su actividad, se requiera la utilización de EPI.
- Por la actividad que se lleva a cabo o los equipos existentes, se requiera que solo pueda acceder personal autorizado.

También hay que utilizar señalizaciones para facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios y alertar a los trabajadores cuando se produzcan situaciones de emergencia que requieran medidas urgentes de protección o evacuación. Concretamente, hace falta la señalización que permita, en todo el centro de trabajo, conocer las situaciones de emergencia y las instrucciones de protección adecuadas, y la señalización de los equipos de lucha contra incendios, salidas y recorridos de evacuación y localización de los primeros auxilios.

Otras normativas en la materia

- Real decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores ante el riesgo eléctrico.
- Real decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de la formación de atmósferas explosivas en el puesto de trabajo.

4.4. Seguridad y salud relacionada con la manipulación de cargas en el trabajo

De acuerdo con el **Real decreto 487/1997**, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la **manipulación de cargas que comporten riesgos** para los trabajadores, en particular dorsolumbares, el empresario tiene que adoptar las medidas técnicas necesarias para evitar la mani-

pulación manual de cargas. Las medidas técnicas hacen referencia a la introducción de equipos para automatizar los procesos, de forma que no sea necesario el esfuerzo humano aplicado directamente (por ejemplo, levantar) o indirectamente (por ejemplo, empujar) sobre la carga o para facilitar los equipos mecánicos controlados de manera manual. En todo caso, cuando esta manipulación manual se mantenga, aunque sea de manera residual, el empresario tiene que adoptar medidas organizativas y proporcionar a los trabajadores los medios apropiados para reducir el riesgo que comporte la manipulación mencionada.

5. La obligación de informar a los trabajadores

Lectura preliminar

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores

1. Con objeto de dar cumplimiento al deber de protección que establece esta ley, el empresario tiene que adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto los que afecten a la empresa en conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.
- Las medidas adoptadas en conformidad con lo que dispone el artículo 20 de esta ley.

En las empresas que tengan representantes de los trabajadores, la información a que se refiere este apartado, la tiene que proporcionar el empresario a los trabajadores por medio de estos representantes; sin embargo, se tiene que informar directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a esos riesgos.

5.1. El deber de información

La visión integral de la seguridad y la salud laboral determina que el trabajador no se puede tratar como un sujeto pasivo. El trabajador tiene que cooperar con el empresario en el cumplimiento de las obligaciones preventivas por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las cuales pueda afectar su actividad profesional, debido a sus actos y omisiones en el trabajo. Concretamente, el trabajador tiene que velar, de acuerdo con sus posibilidades y medios, por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, en conformidad con su formación y las instrucciones que haya recibido del empresario.

El artículo 18.1 de la LPRL, en conformidad con el artículo 10.1 de la Directiva 89/391/CEE, impone al empresario la obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar que todos y cada uno de sus trabajadores reciben información. El empresario debe proporcionar la información general de los riesgos de la empresa a los trabajadores por medio de sus representantes –generalmente, los delegados de prevención–, si tiene. Y tiene que dar a cada trabajador, singularmente considerado, información específica sobre los riesgos que afecten a su lugar o función y sobre las medidas correspondientes de protección y prevención.

Artículos 12.11 y 13.2 del LISOS

- Artículo 12.11 del LISOS: es infracción grave el incumplimiento empresarial del derecho de información.

- Artículo 13.2 del LISOS: es infracción muy grave el incumplimiento de la obligación de informar cuando esto perjudique a ciertos colectivos (por ejemplo, menores).

Se trata de una obligación amplia dirigida a todas las medidas adecuadas y que incluye materias como el conjunto de los riesgos de la empresa y del puesto de trabajo, las medidas y actividades de protección y prevención aplicables, y las medidas de emergencia.

Concretamente, el empresario tiene que informar sobre los temas siguientes:

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto los que afecten a la empresa en conjunto como los que afecten a cada puesto de trabajo o función.

- Las medidas y las actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos que se hayan detectado.

- Las medidas adoptadas en caso de situaciones de emergencia.

El contenido de esta obligación no se agota con lo que dispone este artículo y se tiene que completar con la obligación de informar que se establece a lo largo de la LPRL en relación con otros deberes empresariales (riesgo grave inminente, vigilancia de la salud, etc.).

Además, el deber de información de los trabajadores se especifica, incluso con más amplitud y concreción, en multitud de normas reglamentarias de desarrollo específico o sectorial de la LPRL que, a su vez, transponen en general una normativa comunitaria.

Informar a los representantes

Se tiene que informar a los representantes de los daños producidos en la salud de los trabajadores, una vez el empresario los haya conocido (art. 36.2.c de la LPRL).

Finalmente, y desde el punto de vista procedimental, hay que tener en cuenta que la LPRL no fija una manera de ejecutar este deber de información y no especifica cómo ni cuándo se tiene que llevar a cabo, ni el tiempo que hay que dedicar. En todo caso, no obstante, el deber de información se acompaña del deber correspondiente de sigilo profesional respecto de la información transmitida.

5.2. Relación del deber de información con otros deberes

El derecho a la información del trabajador es uno de los instrumentos jurídicos básicos que contribuyen a la garantía de la seguridad y la salud en el trabajo. Por eso, como veremos más adelante, el deber de información del empresario actúa, por un lado, en conexión con el deber de formación y, por otro, tiene una clara vinculación con la obligación de consulta y de permitir la participación de los trabajadores en la empresa en cuestiones relacionadas

con la prevención (arts. 18.2, 33 y 34.1 de la LPRL). Es precisamente mediante la información como se puede posibilitar la participación y consulta de los trabajadores en las decisiones empresariales en la materia.

«[...] no debe olvidarse que el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo comporta la obligación correlativa de la empresa de proporcionar los medios protectores necesarios, sin que resulte suficiente la puesta a disposición de cualquier medio, sino que, además, tienen que ser medios adecuados y eficaces para evitar los riesgos que puedan presentarse [...] y [...] tiene que estar al corriente de que su uso por los trabajadores es el adecuado [...], lo cual le obliga a dar una información suficiente sobre los riesgos inherentes al trabajo desarrollado y las medidas y actividades que tienen que ser adoptadas frente a estos, y a dar una formación teórica y práctica, también suficiente y adecuada [...].»

Sentencia del TSJ del País Vasco, de 15 de enero de 2002.

6. La obligación de dar formación a los trabajadores

Lectura preliminar

Artículo 19. Formación de los trabajadores

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario tiene que garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de la contratación, sea cual sea la modalidad o la duración, como cuando se produzcan cambios en las funciones que ejerza o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación se tiene que centrar, específicamente, en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si hace falta.

2. La formación a la que se refiere el apartado anterior se tiene que impartir, siempre que sea posible, dentro de la jornada laboral o, si no, en otras horas pero descontando de la jornada las horas que se hayan invertido. La formación la puede impartir la empresa con medios propios o la puede concertar con servicios externos y, en ningún caso, el coste debe recaer sobre los trabajadores.

El deber de información al trabajador se tiene que acompañar de un deber de formación que permita que el trabajador coopere con el empresario en el cumplimiento de las obligaciones preventivas y vele por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas personas a las cuales pueda afectar su actividad profesional.

Por eso, el artículo 19 de la LPRL establece que el empresario tiene que garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

En este aspecto, la LPRL garantiza una igualdad de trato absoluta entre todos los trabajadores, de forma que la obligación de formación se establece en relación con todos los trabajadores, con independencia de la modalidad contractual.

6.1. La formación desde el punto de vista cualitativo

De acuerdo con el artículo mencionado, los requisitos legales de la formación en materia preventiva[5] para cumplir adecuadamente y de manera completa la obligación legal son los siguientes:

[(5)]Existe numerosa jurisprudencia sobre requisitos de la formación preventiva.

a) Materia preventiva. El contenido de la formación es, obviamente, preventivo, lo cual significa que se tiene que centrar en los riesgos laborales. Es decir, tiene que indicar los posibles riesgos, los medios para evitarlos y la mejor manera de actuar ante su manifestación.

b) Individualizada. La acción formativa tiene que dirigirse a cada uno de los trabajadores que integran la plantilla. Tiene que adaptarse a las condiciones concretas del puesto de trabajo y de la tarea a desarrollar por el trabajador considerado individualmente, sin que esto se pueda lograr con un curso genérico en la materia para todos los trabajadores.

c) Adecuada. Para que la formación sea adecuada, es necesario que, además, combine las características del puesto de trabajo con las del trabajador mismo. Es decir, que no solamente sea individualizada para cada puesto de trabajo o tarea a desarrollar, sino que también tenga en cuenta las características del trabajador, como por ejemplo la formación, la calificación e, incluso, las características personales, capacidades intelectuales y capacidades físicas.

d) Teórica y práctica. La formación debe diseñarse previamente en función de los riesgos a los cuales se tendrá que enfrentar el trabajador, incluyendo los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para evitarlos o hacerles frente.

e) Suficiente. La suficiencia implica que la formación tiene que atender a la intensidad o gravedad del riesgo, cuyas particularidades se tienen que advertir en cada caso. La formación que reciba el trabajador debe tener la calidad formativa, la duración y la intensidad necesarias para el objetivo preventivo que se requiere.

Suficiencia y adecuación

El artículo 28.2 de la LPRL define las notas de suficiencia y adecuación cuando señala que la acción formativa se tiene que relacionar con las características del lugar a cubrir, teniendo en cuenta la cualificación profesional del trabajador, la experiencia profesional y los riesgos a los cuales tenga que estar expuesto.

La formación se puede llevar a cabo de manera presencial o a distancia, a pesar de que, con frecuencia, los tribunales han valorado la formación a distancia por sí sola como insuficiente para dar cumplimiento a la obligación empresarial, dada la exigencia de una formación específica en relación con el puesto de trabajo.

6.2. La formación desde el punto de vista cuantitativo

La formación debe tener lugar en el momento de la contratación para que el trabajador disponga, desde el inicio de la prestación de servicios y conforme a la evaluación de riesgos de la empresa en esta materia, de los medios adecuados para hacer frente a los eventuales riesgos del puesto de trabajo. Sin embargo, la obligación empresarial de formación se tiene que extender a todos los momentos de la vida laboral activa del trabajador y siempre que se produzcan cambios que puedan comportar nuevos riesgos para este. De este modo, junto a la obligación de formación inicial se añade la obligación de actualización cuando se produzcan cambios en las funciones que ejerza el trabajador o cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambien los equipos de trabajo.

Formación en prevención periódica

La periodicidad de la formación está estrechamente vinculada a los cambios que necesariamente se producen en los puestos de trabajo y en las funciones que ejerce el trabajador en cada momento.

La acción formativa no tiene que comportar, en ningún caso, una jornada laboral más extensa para el trabajador, de forma que debe tener lugar dentro de la jornada laboral, siempre que sea posible. Y si tiene lugar en otras horas, se tiene que descontar de la jornada el tiempo que se haya invertido. Se puede entender que esta obligación, de impartir la formación en el seno de la jornada laboral o, si no, de disponer de la facultad para compensar horas, no es más que una manifestación evidente de la intención del legislador de hacer arraigar la cultura preventiva en el seno de la empresa, a pesar de que en la actualidad todavía está bastante ausente.

Integrar la formación para integrar la prevención

Sería deseable que la formación en prevención de riesgos laborales fuera habitual en las empresas y se considerara el conocimiento del trabajador en la materia como una habilidad más de este, imprescindible para llevar a cabo con éxito sus tareas y funciones laborales.

Finalmente, y en sintonía con el artículo 14.5 de la LPRL, que reconoce que el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no tiene que recaer de ninguna forma sobre los trabajadores, el artículo 19.2 de la misma norma advierte de que el coste de la formación no tiene que recaer en ningún caso sobre los trabajadores.

7. La obligación de vigilar periódicamente el estado de salud de los trabajadores

Lectura preliminar

Artículo 22. Vigilancia de la salud

1. El empresario tiene que garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia solo se puede llevar a cabo cuando el trabajador dé su consentimiento. De este carácter voluntario solo se exceptúan, con el informe previo de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los otros trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, o bien cuando así se establezca en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de peligrosidad especial.

En cualquier caso, hay que optar por la realización de los reconocimientos o pruebas que causen las mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se tienen que llevar a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior se tienen que comunicar a los trabajadores afectados.

4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no se pueden usar con finalidades discriminatorias ni en perjuicio del trabajador.

El acceso a la información médica de carácter personal se tiene que limitar al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda ser suministrada al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.

Sin embargo, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención tienen que ser informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el ejercicio del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan llevar a cabo correctamente sus funciones en materia preventiva.

5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud se tiene que prolongar más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que se determinen por reglamento.

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores las tienen que llevar a cabo personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditadas.

En el marco genérico de la obligación de seguridad en el trabajo, corresponde al empresario la vigilancia de la salud del personal al servicio de la empresa en relación con los riesgos inherentes a su trabajo (art. 14.2 de la LPRL). La vigilancia de la salud se concreta en la práctica de reconocimientos médicos o exámenes de salud, que el empresario no puede asumir personalmente, sino que los tiene que llevar a cabo personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditadas (art. 37.3 del RSP).

El empresario tiene que garantizar a sus trabajadores la vigilancia periódica de la salud, quedando restringido el alcance de esta a los riesgos inherentes al trabajo.

Artículo 28.3 de la LPRL

Prevé la obligación de vigilancia periódica de salud en relación con los trabajadores con contrato temporal y con los lugares a disposición de empresas de trabajo temporal.

Esta vigilancia de la salud se tiene que hacer:

- En el momento inicial, después de la incorporación del trabajador al trabajo, o antes si se trata de un puesto de trabajo con riesgo de enfermedades profesionales.

- De manera periódica, a pesar de que la norma no establece una periodicidad concreta. A menudo esta se ha fijado en reglamentos específicos para determinadas actividades o mediante la negociación colectiva.

- Después de asignar al trabajador tareas específicas con nuevos riesgos y en caso de movilidad funcional o geográfica que impliquen esta circunstancia.

- Cuando el trabajador se incorpore al trabajo después de una ausencia prolongada por motivos de salud.

7.1. Régimen general de la vigilancia de la salud

El empresario es deudor de la seguridad en el trabajo y tiene que garantizar la vigilancia de la salud de sus trabajadores. Las notas características que configuran la obligación de vigilancia de la salud son las siguientes:

1) Confidencialidad. Ningún empresario puede tener conocimiento del contenido concreto de las pruebas médicas o de su resultado sin el consentimiento expreso y fehaciente del trabajador. La información médica derivada de la vigilancia de la salud de cada trabajador tiene que estar disponible para el trabajador mismo, los servicios médicos responsables de su salud y la autoridad sanitaria. Al empresario y a las otras personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención se les tiene que proporcionar las conclusiones de este reconocimiento en los términos siguientes:

- aptitud o adecuación del trabajador al puesto de trabajo o función y
- necesidad de introducir o de mejorar las medidas de protección o de prevención.

2) Contenido. La ley no especifica ni define las medidas o instrumentos de vigilancia de la salud, pero sí establece una preferencia para las que causen las mínimas molestias en el trabajador, encomendando a la administración sanitaria el establecimiento de las pautas y protocolos de actuación en esta mate-

ria. Este encargo se concreta en el Reglamento de los servicios de prevención, que dispone que sea el Ministerio de Sanidad y Consumo el que establezca la periodicidad y el contenido de la vigilancia de la salud específica.

3) Gratuidad. El coste económico de cualquier medida relativa a la seguridad y salud en el trabajo y, por lo tanto, el derivado de la vigilancia de la salud, no tiene que recaer sobre el trabajador (art. 14.5 de la LPRL). En consecuencia, los reconocimientos médicos se tienen que hacer dentro de la jornada laboral y, si no, corresponde aplicar el descuento horario del tiempo que se haya invertido.

4) Documentación. Los resultados de los controles del estado de salud de los trabajadores y las conclusiones de estos tienen que estar documentados (art. 23.1 de la LPRL).

5) Duración. La vigilancia de la salud se tiene que prolongar más allá de la finalización de la relación laboral en los casos en que los efectos sobre los trabajadores así lo aconsejen.

6) Voluntariedad condicionada. Como norma general, la vigilancia de la salud es voluntaria y, por eso, requiere el consentimiento del trabajador. El consentimiento del trabajador, sin embargo, no tiene que ser a una vigilancia genérica, sino que se tiene que basar en el conocimiento por parte de este del contenido y el alcance de la vigilancia de la salud.

Lectura complementaria

Sentencia del TC, de 15 de noviembre de 2004.

7.2. El derecho del trabajador a la vigilancia de la salud

Según el INSHT, la vigilancia de la salud consiste en la recogida sistemática y continua de datos en relación con un problema específico de salud, y el análisis, interpretación y utilización de estos para la planificación y aplicación de programas de salud. Desde un punto de vista individual, la vigilancia persigue la detección precoz de los efectos de las condiciones de trabajo en la salud del trabajador y la identificación de los trabajadores especialmente sensibles o de las deficiencias en la adaptación del trabajador al puesto de trabajo.

El derecho a la vigilancia de la salud forma parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y su importancia en la prevención es evidente, porque permite evaluar el estado de salud de los trabajadores y detectar enfermedades o afecciones de la salud relacionadas con las condiciones de trabajo. Por eso, la LPRL, a pesar de configurar la vigilancia de la salud como voluntaria y no de imposición obligatoria por parte del empresario, recoge toda una serie de excepciones que, en cierto modo, desvirtúan la regla general.

Vigilancia de la salud

La LPRL representa un cambio respecto a la OGSHT de 1971, que establecía el carácter obligatorio de los reconocimientos médicos.

La LPRL señala tres tipos de excepciones al carácter voluntario de los reconocimientos médicos. En estos casos, se requiere un informe previo, de carácter no vinculante, de los representantes de los trabajadores. A pesar de esta garantía, el empresario puede decidir si lleva a cabo los reconocimientos médicos, sin necesidad de consentimiento de los trabajadores, si se presenta alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando los reconocimientos sean indispensables para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

b) Que el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para él mismo o para otros trabajadores o para terceros relacionados con la empresa. En este supuesto, la vigilancia de la salud se utiliza como medio para hacer efectivo el antiguo principio de adecuación del trabajador al trabajo, que se reformula en el artículo 25.1 de la LPRL.

c) La existencia de una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de peligrosidad especial. Hay varias disposiciones legales en las que se establece la vigilancia de la salud. Por un lado, el artículo 196 de la Ley general de la Seguridad Social obliga al empresario a realizar reconocimientos previos y periódicos a los trabajadores que ocupen un puesto de trabajo en el cual haya un riesgo de enfermedad profesional. Por otro lado, el artículo 36.4 del Estatuto de los trabajadores establece la evaluación de la salud de los trabajadores nocturnos. Y, finalmente, hay toda una legislación específica para ciertos factores de riesgo (benceno, ruido, radiaciones ionizantes, etc.), en la cual se estipula el tipo de vigilancia de la salud que se tiene que efectuar en los trabajadores expuestos.

8. La obligación de documentación

Lectura preliminar

Artículo 23. Documentación

1. El empresario tiene que elaborar y conservar, a disposición de la autoridad laboral, la documentación siguiente relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores:

- (Ley 54/2003) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo que prevé el apartado 1 del artículo 16 de esta ley.
- (Ley 54/2003) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo que dispone el párrafo *a* del apartado 2 del artículo 16 de esta ley.
- (Ley 54/2003) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, si es preciso, material de protección que se tenga que utilizar, en conformidad con el párrafo *b* del apartado 2 del artículo 16 de esta ley.
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores que prevé el artículo 22 de esta ley y conclusiones obtenidas en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del artículo mencionado.
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos, el empresario tiene que hacer, además, la notificación a la que se refiere el apartado 3 de este artículo.

2. En el momento en que cesen su actividad, las empresas tienen que remitir a la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior.

3. El empresario está obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hayan producido con motivo del ejercicio de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine por reglamento.

4. La documentación a la que hace referencia este artículo también se tiene que poner a disposición de las autoridades sanitarias a fin de que estas puedan cumplir lo que disponen el artículo 10 de esta ley y el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad.

La LPRL impone al empresario un conjunto de obligaciones instrumentales para dejar constancia del cumplimiento de sus obligaciones fundamentales en materia preventiva. En esta dirección, el empresario está obligado a elaborar la documentación correspondiente a lo siguiente:

- La evaluación de los riesgos de la empresa, es decir, el resultado de las evaluaciones inicial y periódica, y los resultados de los controles periódicos de las condiciones laborales y de la actividad de los trabajadores.
- El plan de prevención.
- Las medidas de protección y prevención que se han adoptar y los materiales de protección a utilizar.

- Los controles del estado de salud de los trabajadores y las conclusiones obtenidas de estos, indicando el tipo de reconocimientos médicos practicados, las fechas y su periodicidad, los trabajadores sometidos a reconocimiento y el organismo que lo ha practicado, entre otros.

- La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

El empresario tiene que consultar a los trabajadores en relación con la adopción del sistema de ordenación y procedimiento de documentación, y tiene que permitir el acceso de los delegados de prevención a la documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones, con las limitaciones del artículo 22.4 de la LPRL.

La documentación preventiva tiene que estar a disposición de las autoridades sanitarias durante el tiempo de vida de la empresa y se establece la obligación de conservarla hasta su cese. Finalizada la actividad del negocio, el empresario tiene que remitir a la autoridad laboral toda la documentación mencionada.

9. La obligación de elaborar un plan de emergencia

Lectura preliminar

Artículo 20. Medidas de emergencia

El empresario, teniendo en cuenta las dimensiones y la actividad de la empresa, así como la presencia posible de personas ajenas a ella, tiene que analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores; para ello, tiene que designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobar periódicamente, si procede, que funcionen correctamente. Este personal debe tener la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias indicadas más arriba.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario debe organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que queden garantizadas la rapidez y la eficacia.

El trabajador tiene derecho al hecho de que su empresario adopte las medidas de emergencia que sean oportunas, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, y a la presencia posible de personas que sean ajenas. Sin perjuicio de la existencia de normativa específica para sectores específicos de actividad, los medios de emergencia consisten en general en:

- medidas de primeros auxilios,
- lucha contra incendios y
- evacuación de trabajadores.

Las medidas de emergencia tienen que quedar reflejadas en un plan de emergencia que el empresario debe dotar con los recursos materiales y humanos necesarios y suficientes para ponerlo en práctica en el momento en que se produzca la situación de emergencia. Los planes de emergencia buscan optimizar la utilización de los recursos disponibles, de forma que la emergencia sea rápidamente controlable y las consecuencias sean mínimas. Con este objetivo, los trabajadores tienen que estar informados y haber recibido las instrucciones pertinentes para poner en marcha y cumplir el plan de emergencia en todos los puntos y fases.

La elaboración de un plan de emergencia requiere un estudio previo de todos los riesgos o situaciones de emergencia que, razonablemente, se puedan producir en la empresa o en sus centros. Su aplicación implica que los responsables hayan recibido una preparación especial para actividades de prevención y socorrismo. La idoneidad de los recursos materiales y humanos requiere su

revisión periódica y la verificación de su puesta a punto, tanto en cuanto a la preparación de los recursos humanos, como a la funcionalidad de los medios técnicos.

Para garantizar la eficacia de las medidas de emergencia, el empresario también deberá organizar las relaciones necesarias con los servicios externos correspondientes: centros sanitarios públicos o privados, en materia de primeros auxilios y asistencia médica de urgencia, y protección civil, en materia de salvamento y extinción de incendios. Esto no excluye que, en el caso concreto de empresas de alto riesgo, se exija disponer de bomberos propios y de expertos en salvamento y primeros auxilios.

Plan de emergencia frente a plan de autoprotección

El plan de emergencia es aplicable a todas las empresas y deriva del artículo 20 de la LPRL. Tiene un contenido no específico.

El plan de autoprotección es aplicable solo a las actividades especificadas en el anexo I del Real decreto 393/2007, de 23 de marzo, que aprueba la Norma básica de autoprotección (NBA) de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

10. La obligación de adoptar medidas en caso de riesgo grave e inminente

Lectura preliminar

Artículo 21. Riesgo grave e inminente

1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente debido a su trabajo, el empresario está obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados de la existencia de este riesgo y de las medidas adoptadas o, si es necesario, de aquellas que haya que adoptar en materia de protección.

- Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si es preciso, abandonar inmediatamente el puesto de trabajo. En este supuesto, no se puede exigir a los trabajadores que retomen la actividad mientras continúe habiendo peligro, salvando la excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada por el reglamento.

- Disponer de lo necesario para que el trabajador que no se pueda poner en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de personas ajenas a la empresa, esté en condiciones, dados sus conocimientos y los medios técnicos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de este peligro.

2. De acuerdo con lo que prevé el apartado 1 del artículo 14 de esta ley, el trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad y a abandonar el puesto de trabajo, en caso necesario, cuando considere que esta actividad comporta un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.

3. Cuando, en el caso al que se refiere el apartado 1 de este artículo, el empresario no adopte o no permita adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de estos pueden acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por este riesgo. Este acuerdo se tiene que comunicar inmediatamente a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, tiene que anular o ratificar la paralización acordada.

El acuerdo al que se refiere el párrafo anterior se puede adoptar por decisión mayoritaria de los delegados de prevención cuando no resulte posible reunir, con la urgencia requerida, al órgano de representación del personal.

4. Los trabajadores o sus representantes no pueden sufrir ningún perjuicio derivado de la adopción de las medidas a las que hacen referencia los apartados anteriores, salvo que hayan obrado de mala fe o cometido una negligencia grave.

10.1. La obligación de medidas en caso de riesgo grave e inminente

El artículo 21 de la LPRL, de acuerdo con el artículo 8 de la Directiva marco (apartados 3, 4 y 5), establece la obligación empresarial de adoptar las medidas necesarias en caso de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores o de terceros ajenos a la empresa.

Ante esta situación, el empresario deberá tomar las medidas siguientes:

- Adoptar las medidas oportunas y dar las instrucciones necesarias en vistas a la interrupción de la actividad por parte de los trabajadores y, si es necesario, al abandono inmediato del puesto de trabajo.

- Lo antes posible, informar a todos los trabajadores afectados de la existencia de este riesgo y de las medidas adoptadas o que haya que adoptar para su protección.

- Disponer de lo necesario para que el trabajador que no se pueda poner en contacto con su superior jerárquico esté en condiciones de adoptar las medidas oportunas para evitar las consecuencias de la situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de personas ajenas a la empresa.

Si el empresario no adopta estas medidas, los representantes legales de los trabajadores pueden, por decisión mayoritaria de sus miembros, paralizar la actividad de los trabajadores afectados por este riesgo. Asimismo, los delegados de prevención pueden proponer al órgano de representación legal la adopción del acuerdo de paralización de actividades (art. 36.2.g de la LPRL). En todo caso, se establece la obligación de comunicar la decisión inmediatamente a la empresa y a la autoridad laboral, la cual tiene que anular o ratificar la paralización acordada en el plazo máximo de veinticuatro horas (art. 21.3 de la LGSS).

Representantes legales

Son representantes legales de los trabajadores el comité de empresa o delegados de personal y los delegados de prevención cuando no resulte posible reunir, con la urgencia requerida, al órgano de representación del personal.

Paralelamente, el inspector de Trabajo y Seguridad Social tiene que ordenar la paralización inmediata de los trabajos cuando compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores (arts. 9.1.f y 44.1 de la LPRL). La medida se tiene que comunicar inmediatamente a la empresa, la cual debe ponerla en conocimiento inmediato de los trabajadores afectados. La empresa puede impugnar la decisión ante la autoridad laboral, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a la decisión, quien deberá resolver en el plazo de veinticuatro horas.

En ningún caso se puede exigir a los trabajadores que retomen la actividad mientras persista el peligro, salvando la excepción debidamente justificada por razones de seguridad y tratándose de trabajadores especializados en estas situaciones de peligro.

El empresario, o bien la inspección que lo haya decretado, tiene que levantar la paralización tan pronto como se solventen las causas que la motivaron. El empresario está obligado a comunicarlo inmediatamente a la inspección para que ratifique la decisión o, en caso de no estar de acuerdo, ordene de nuevo la paralización de los trabajos.

10.2. El derecho del trabajador individual al abandono del puesto de trabajo

Finalmente, la ley reconoce al trabajador individual el derecho a interrumpir su actividad y, en caso necesario, a abandonar el puesto de trabajo cuando considere que esta actividad comporta un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. Este derecho es independiente de la obligación de adoptar medidas por parte del empresario, los representantes legales o la inspección de trabajo.

10.3. Valoración del riesgo como grave e inminente

Se entiende por **riesgo laboral grave e inminente** el que, racionalmente, es probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda provocar un daño grave para la salud de los trabajadores, a pesar de que no se manifieste de manera inmediata.

La decisión de paralización de actividades o de interrupción del trabajo tiene que basarse en el contexto o circunstancia en que se adopta, teniendo en cuenta factores diversos, como por ejemplo el sujeto que decide y su nivel de conocimientos, la posición que ocupa en la empresa, la información de que dispone, etc. En todo caso, la realidad del riesgo y de su valoración como grave e inminente no se puede someter a un juicio posterior, sino que debe referirse al momento en que se toma la decisión.

Los trabajadores y sus representantes no pueden sufrir ningún perjuicio como consecuencia de la adopción de las medidas indicadas, salvo que hayan obrado de mala fe o que hayan cometido alguna negligencia grave. Para valorar la existencia de la mala fe o de negligencia grave, se debe tener en cuenta si, a partir de los hechos, se puede deducir razonablemente la existencia de un riesgo grave e inminente en el momento de tomar la decisión.

Derecho al salario

El trabajador tiene derecho al salario por el tiempo no trabajado durante la paralización, salvo que:

a) Individualmente, haya obrado de mala fe o cometido negligencia grave (art. 30 del ET).

b) El empresario haya suspendido los contratos a causa de fuerza mayor (art. 51.12 del ET).

Lecturas complementarias

Sentencia del TSJ de Andalucía, de 28 de agosto de 2006 (rec. 2249/2001).

Sentencia del TSJ de Cantabria, de 17 de enero de 2002 (rec. 937/2000).

Sentencia del TSJ de Madrid, de 28 de noviembre de 2000 (rec. 3543/2000).

11. La obligación empresarial de consulta y de permitir la participación de los trabajadores

Lectura preliminar

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores

2. El empresario tiene que consultar a los trabajadores y permitir su participación en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y la salud en el trabajo, en conformidad con lo que dispone el capítulo V de esta ley.

Los trabajadores tienen derecho a hacer propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación que prevé el capítulo V de esta ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.

Artículo 33. Consulta de los trabajadores

1. El empresario tiene que consultar a los trabajadores, con la antelación debida, la adopción de las decisiones relativas a:

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo que esté relacionado con las consecuencias que estas puedan tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo.

- La organización y el desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluyendo la designación de los trabajadores encargados de estas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

- Los procedimientos de información y documentación a los que se refieren los artículos 18, apartado 1, y 23, apartado 1, de esta ley.

- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

- Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.

2. En las empresas que tengan representantes de los trabajadores, las consultas a las que se refiere el apartado anterior se tienen que llevar a cabo con estos representantes.

Artículo 34. Derechos de participación y representación

1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que tengan seis trabajadores o más, la participación de estos se tiene que canalizar a través de sus representantes y la representación especializada que regula este capítulo.

2. Corresponde a los comités de empresa, a los delegados de personal y a los representantes sindicales, en los términos que, respectivamente, les reconocen el **Estatuto de los trabajadores**, la Ley de órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas y la Ley **orgánica de libertad sindical**, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para hacerlo, los representantes del personal tienen que ejercer las competencias que estas normas establecen en materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y los tribunales competentes.

3. El derecho de participación que regula este capítulo se ejerce en el ámbito de las administraciones públicas con las adaptaciones que sean procedentes, de acuerdo con la diversidad de las actividades que se llevan a cabo y las diferentes condiciones en que estas se realizan, la complejidad y la dispersión de la estructura organizativa y sus peculiarida-

des en materia de representación colectiva, en los términos que prevé la Ley **7/1990, de 19 de julio**, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Se pueden establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos y de centros.

Para llevar a cabo esta adaptación en el ámbito de la Administración general del Estado, el Gobierno debe tener en cuenta los criterios siguientes:

- En ningún caso esta adaptación puede afectar a las competencias, las facultades y las garantías que reconoce esta ley a los delegados de prevención y a los comités de seguridad y salud.

- Hay que establecer el ámbito específico que sea adecuado en cada caso para el ejercicio de la función de participación en materia preventiva, dentro de la estructura organizativa de la Administración. A todos los efectos, este ámbito es el de los órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas, si bien se pueden establecer otros diferentes, en función de las características de la actividad y la frecuencia de los riesgos a los que puedan estar expuestos los trabajadores.

- Cuando en este ámbito haya diferentes órganos de representación del personal, se tiene que garantizar una actuación coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el trabajo, y hacer posible que la participación se lleve a cabo de manera conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico establecido a tal efecto.

- De forma general, se tiene que constituir un único comité de seguridad y salud en el ámbito de los órganos de representación previstos en la Ley de órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas, que tiene que estar integrado por los delegados de prevención designados en este ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo o estatutario como para el personal laboral, y por representantes de la Administración en un número no superior al de delegados. No obstante, se pueden constituir comités de seguridad y salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y la frecuencia de los riesgos así lo aconsejen.

Los derechos a la consulta y a la participación de los trabajadores se enuncian en el artículo 18 de la LPRL, pero se desarrollan en otros artículos de manera separada del derecho de información. Concretamente, el capítulo V de la LPRL está dedicado a la consulta y participación de los trabajadores en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo.

El derecho a la consulta está muy relacionado con el derecho a la información, porque ambos se dirigen a facilitar la participación de los trabajadores en cuestiones relativas a la seguridad y la higiene en el trabajo. Sin embargo, dado que el derecho de consulta siempre se debe ejercer antes de que el empresario tome decisiones, este tiene una incidencia reforzada en la participación. Por el contrario, el derecho de información se puede manifestar con posterioridad a la toma de decisiones empresariales, a pesar de que no necesariamente tiene que ser así.

La consulta tiene, pues, un carácter preceptivo y se dirige a los trabajadores de la empresa, a través de sus representantes, si los tienen. Los delegados de prevención tienen que emitir un informe en el plazo de quince días sobre las cuestiones sujetas a consulta que les plantee el empresario. Los aspectos sobre los cuales se tiene que consultar se explican ampliamente en el artículo 18.2 de la LPRL, que dispone que se deben consultar todas las cuestiones que afecten a la seguridad y la salud en el trabajo. Además, la lista de materias sujetas a

consulta que recoge el artículo 33 de la LPRL es abierta, porque incorpora una cláusula general referida a cualquier acción del empresario que pueda tener una **incidencia sustancial** sobre la seguridad o la salud de los trabajadores.

El incumplimiento de la obligación de consulta no genera la nulidad de la decisión empresarial, pero sí la responsabilidad administrativa tipificada en el artículo 12.11 del LISOS (infracción grave).

Por su parte, el artículo 34 recoge el derecho de los trabajadores a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Esta participación se lleva a cabo indirectamente, por medio de un doble canal de representación, o directamente a través de los trabajadores, si no disponen de representantes. Es decir, la participación se reconoce como un derecho individual, pero la LPRL se inclina por su ejercicio colectivo. De este modo, mientras que en los centros de menos de seis trabajadores la participación se lleva a cabo, en la mayoría de casos, por los trabajadores mismos, en las empresas de seis trabajadores o más se exige que la participación se canalice por medio de sus representantes (comités de empresa, delegados de personal y delegados sindicales).

Resumen

Uno de los deberes básicos del empresario en la relación laboral es el de protección empresarial en materia de seguridad y salud. Como acabamos de ver, el artículo 14 de la LPRL reconoce el derecho subjetivo del trabajador a «una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo» y el correlativo deber del empresario de «protección frente a los riesgos laborales» de los trabajadores a su servicio.

El **deber del empresario a la protección de los trabajadores** frente a los riesgos laborales constituye una obligación general de seguridad. El empresario es el principal obligado de la seguridad y la salud en el trabajo, pues sobre él recae el poder de tomar decisiones sobre el puesto de trabajo, así como sobre las condiciones en las que se ejerce la prestación laboral.

El deber de seguridad tiene un contenido muy amplio y complejo, hecho que se materializa en toda una serie de obligaciones específicas. Pero la protección del trabajador exige una actuación en la empresa que desborda el único cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones. El empresario resulta obligado a la integración de la prevención en su sistema de gestión empresarial, implicando a todos los niveles de la organización y estableciendo una política preventiva concreta para su empresa. Asimismo, le corresponde la organización de los recursos para el desarrollo de las actividades preventivas a través de alguna de las modalidades previstas legalmente, como veremos en otro módulo.

Entre las obligaciones empresariales que, de forma concreta, establece la Ley de prevención de riesgos laborales, hay que resaltar las siguientes:

- Planificar la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial.

- Evaluar inicialmente los riesgos inherentes al trabajo y realizar actualizaciones periódicas a medida que se alteren las circunstancias.

- Ordenar un conjunto coherente y globalizado de medidas de acción preventiva, adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados.

- Controlar la efectividad de estas medidas y adoptar las necesarias en materia de comprobación periódica de las medidas preventivas, de designación del personal encargado de poner en marcha estas medidas, de primeros auxilios, de lucha contra incendios y de evacuación de los trabajadores.

- Informar y formar a los trabajadores con el objetivo de dotarlos de conocimiento y mejorarlo, tanto respecto al alcance real de los riesgos derivados del trabajo como a la forma de prevenirlos y evitarlos, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada centro de trabajo, las características de las personas que en él desarrollan su prestación laboral y la actividad concreta que se realiza.

- Vigilar la salud de los trabajadores, con especial atención a la protección de la confidencialidad y el respecto a la intimidad en el tratamiento de estas actuaciones.

- Documentar las actuaciones preventivas y tenerlas a disposición de la autoridad laboral.

- Analizar las actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia o en caso de riesgo grave e inminente, teniendo en cuenta la dimensión y actividad de la empresa.

- Consultar y permitir la participación de los trabajadores en relación con las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo.

En resumen, el empresario tiene que adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Como correlato, la actual LPRL determina el propio contenido del **derecho de los trabajadores a la protección eficaz** en la materia, estableciendo que forman parte del mismo los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud. Asimismo, dado que la finalidad última es la prevención de riesgos laborales, se establece que cada trabajador tiene que velar por su propia salud y seguridad y, por eso, se le exige seguir las instrucciones del empresario, cooperar con él conforme a su formación y contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de seguridad y salud.